

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 731/2536

นายวิศิษฐ์ นวบัณฑิต

โจทก์

นายชาญ มีทรัพย์

จำเลย

นายวิศิษฐ์ นวบัณฑิต โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 143

ความว่า คดีนี้ศาลได้อ่านคำพิพากษาศาลฎีกาแล้วแต่เนื่องจากยอดหนี้รวมตามคำพิพากษาศาลฎีกากับ รายละเอียดหนี้แต่ละรายการที่ศาลฎีกาวินิจฉัยมาเป็นรายการ แล้วนำทุกรายการมารวมกัน ยอดหนี้รวมกับยอดหนี้ที่ ศาลฎีการวมมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ เมื่อนำยอดหนี้ ที่ถูกต้องแท้จริงตามคำพิพากษาศาลฎีกายอดที่ถูกควรเป็น 337,902 บาท เมื่อหักกลบลบหนี้กับเงินที่จำเลยนำฝาก เข้าบัญชีโจทก์ตามคำพิพากษาศาลฎีกาหน้า 25 บรรทัดที่ 1 เป็นเงิน 201,466.96 บาท จำเลยจึงจะต้องรับผิดชอบใช้ แก่โจทก์เป็นเงิน 136,935.04 บาท ดังนั้นยอดหนี้ ตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ถูกต้องที่จำเลยต้องชำระแก่โจทก์ เป็นเงิน 136,435.04 บาท มิใช่ 36,435.04 บาท โปรด อธิบายความในคำพิพากษาศาลฎีกาดังกล่าวด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 201)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชดใช้เงินจำนวน 186,352.04 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ กับให้โจทก์ส่งมอบโฉนดที่ดินของจำเลยตามฟ้องให้จำเลย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 36,435.04 บาท แก่ โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตรา ร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้อง (23 สิงหาคม 2538) ไปจนกว่าจะชำระเสร็จ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

โจทก์ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 193)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าโจทก์ ออกเงินทดรองจ่ายแทนจำเลย เป็นค่าซื้อที่ดิน 120,000 บาท ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 41,390 บาท ค่าช่างไม้ 3,500 บาท ค่าช่างปูน 2,000 บาท ค่าสีทาบ้าน 5,620 บาท ค่าติดตั้ง น้ำประปา 2,000 บาท ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,500 บาท ค่ารักษาพยาบาลภริยาจำเลย 7,095 บาท ค่าซื้อสินค้า ไปต่างประเทศ 56,507 บาท ค่าเงินกู้ 98,290 บาท ส่วนจำเลย นั้นได้โอนเงินเข้า บัญชีโจทก์ 201,466.96 บาท ตามคำวินิจฉัยดังกล่าวเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่โจทก์ ออกทดรองจ่าย แทนจำเลยทุกรายการรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 337,902 บาท ที่คำ พิพากษาระบุว่ารวมเป็นเงินที่โจทก์ออกทดรองจ่าย แทนจำเลยทั้งสิ้น 237,902 บาท จึงเป็นการผิดพลาดในการ บวกจำนวนเงิน เมื่อนำเงินที่จำเลยโอนเข้าบัญชีโจทก์ จำนวน 201,466.96 บาท มาหักกลบลบหนักกับจำนวนเงินที่โจทก์ออกทดรองจ่าย แทนจำเลยดังกล่าวแล้ว จะเหลือเงินที่จำเลยต้อง รับผิดชอบใช้ต่อโจทก์ทั้งสิ้น 136,435.04 บาท ที่คำพิพากษาระบุจำนวนเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ต่อโจทก์เป็น เงิน 36,435.04 บาท จึงเป็นการผิดพลาด ข้อผิดพลาดดังกล่าว มาแล้วทั้งหมด ถือได้ ว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย เพราะเกิดจากการบวกลบจำนวนเงินผิด พลาด ศาลฎีกา จึงมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เพราะมิใช่เป็นการแก้ไข คำวินิจฉัยใน คำพิพากษาแต่อย่างใด อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

มาตรา 143 จึงมี คำสั่งให้แก่จำนวนเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ต่อโจทก์ จากที่ระบุ
ในคำพิพากษาจำนวน 36,435.04 บาท เป็น 136,435.04 บาท

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยว่าโจทก์ ออกเงินทดรองจ่ายแทนจำเลย
เป็นค่าซื้อที่ดิน 120,000 บาท ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง 41,390 บาท ค่าช่างไม้ 3,500
บาท ค่าช่างปูน 2,000 บาท ค่าสีทาบ้าน 5,620 บาท ค่าติดตั้ง น้ำประปา 2,000 บาท
ค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า 1,500 บาท ค่ารักษาพยาบาลภริยาจำเลย 7,095 บาท ค่าซื้อสินค้า
ไปต่างประเทศ 56,507 บาท ค่าเงินกู้ 98,290 บาท ส่วนจำเลย นั้นได้โอนเงินเข้า
บัญชีโจทก์ 201,466.96 บาท ตามคำวินิจฉัยดังกล่าวเห็นได้ว่าจำนวนเงินที่โจทก์
ออกทดรองจ่าย แทนจำเลยทุกรายการรวมแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 337,902 บาท ที่คำ
พิพากษาระบุว่ารวมเป็นเงินที่โจทก์ออกทดรองจ่าย แทนจำเลยทั้งสิ้น 237,902 บาท
จึงเป็นการผิดพลาดในการ บวกจำนวนเงิน เมื่อนำเงินที่จำเลยโอนเข้าบัญชีโจทก์
จำนวน 201,466.96 บาท มาหักกลบลบหนี้กับจำนวนเงินที่โจทก์ออกทดรองจ่าย
แทนจำเลยดังกล่าวแล้ว จะเหลือเงินที่จำเลยต้อง รับผิดชอบใช้ต่อโจทก์ทั้งสิ้น
136,435.04 บาท ที่คำพิพากษาระบุจำนวนเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ต่อโจทก์เป็น
เงิน 36,435.04 บาท จึงเป็นการผิดพลาด ข้อผิดพลาดดังกล่าว มาแล้วทั้งหมด ถือได้
ว่าเป็นข้อผิดพลาดหรือข้อผิดพลาดเล็กน้อย เพราะเกิดจากการบวกลบจำนวนเงินผิด
พลาด ศาลฎีกา จึงมีอำนาจแก้ไขให้ถูกต้องได้ เพราะมิใช่เป็นการแก้ไข คำวินิจฉัยใน
คำพิพากษาแต่อย่างใด อาศัยอำนาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 143 จึงมี คำสั่งให้แก่จำนวนเงินที่จำเลยต้องรับผิดชอบใช้ต่อโจทก์ จากที่ระบุ
ในคำพิพากษาจำนวน 36,435.04 บาท เป็น 136,435.04 บาท

(ชวลิต พรายภู-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ-ชาติศักดิ์ ธรรมศักดิ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ